RESUMÉ — Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Ustavuje Českou republiku, dělbu státní moci, orgány, tvorbu práva a územní samosprávu.

Zásady a nosné koncepty: Svrchovanost lidu; demokratický právní stát; dělba moci; ochrana menšin; nepřípustnost změny podstatných náležitostí demokracie.

Systematika: Osm hlav: základy státu, zákonodárství, exekutiva, soudnictví, NKÚ, ČNB, samospráva a přechodná ustanovení.

Subjekty a objekty: Lid, občané, Parlament, prezident, vláda, soudy, kontrolní a samosprávné orgány; předmětem jsou jejich pravomoci a vztahy.

Postavení v právním systému: Součást ústavního pořádku. Běžné zákony i podzákonné akty musí respektovat tuto ústavní úroveň.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Listina č. 2/1993 Sb. doplňuje katalog práv. Čl. 10 upravuje přednost vymezených smluv, čl. 10a přenos pravomocí; zákon č. 182/1993 Sb. provádí ústavní soudnictví.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

čl. 1 — Základní principy

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

čl. 2 — Státní moc

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

čl. 5 — Politický systém

Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

čl. 12 — Státní občanství

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.

čl. 15 — Parlament

(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.

čl. 18 — Aktivní volební právo, způsob voleb

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

čl. 24 — Vzdání se mandátu

Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejímž je členem.

čl. 26 — Výkon mandátu

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

čl. 27 — Poslanecká imunita

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

čl. 39 — Podmínky přijímání usnesení

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

čl. 40 — Podmínky přijímání určitých zákonů

K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

čl. 54 — Postavení prezidenta

(1) Prezident republiky je hlavou státu.

čl. 62 — Základní pravomoci

Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

čl. 63 — Kontrasignované pravomoci

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

čl. 68 — Odpovědnost, jmenování, vyslovení důvěry

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

čl. 81 — Soudy

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

čl. 82 — Nezávislost, neslučitelnost funkcí

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí.

čl. 87 — Věcná působnost

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací.

čl. 89 — Vykonatelnost rozhodnutí

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

čl. 95 — Vázanost zákonem

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

čl. 100 — Právo na samosprávu

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.

čl. 104 — Působnost zastupitelstva

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

Podklad: 1-1993-Sb Ustava.pdf • 19 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 844 slov resumé včetně úvodu z 6223 slov vyčištěného podkladu (13,56 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.